



Nr. 108 Kabinettsitzung vom 20. Juni 1925, 11 Uhr

R 43 I/1403 , Bl. 186 f.

Anwesend: Luther, Neuhaus, Krohne; StS Kempner, Zweigert, Geib, Joel, Hagedorn; MinDir. Ritter, Hoffmann, Ernst, Posse; MinR Wachsmann; Votr. LegR Hemmen; ORegR Heinitz; Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über den Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten von Amerika.
2. Vorläufiges Handelsabkommen zwischen Deutschland und der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion.

1. Entwurf eines Gesetzes über den Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ministerialdirektor *Ritter* berichtete über die Vorlage¹. Das Auswärtige Amt bitte das Kabinett, seine Zustimmung zu der Vorlage des Vertrages an den Reichsrat zu geben.

Staatssekretär *Joel* wies darauf hin, daß seinerzeit beabsichtigt gewesen sei, noch vor der Einbringung im Reichstag eine Reihe juristischer Zweifelspunkte klarzustellen². Dies sei nicht mehr möglich gewesen³. Er bitte daher, in den Gesetzentwurf eine Bestimmung aufzunehmen, die die Reichsregierung ermächtige, die zur Ausführung des Vertrages und des Notenwechsels erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu erlassen.

¹ Der GesEntw. nebst Notenwechsel und Denkschrift wurde am 13. 6. vom AA als Kabinettsvorlage an die Rkai übersandt (R 43 I/1103 , Bl. 19-31).

² Der am 8.12.23 abgeschlossene dt.-amerik. Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag war am 10.2.25 durch den amerik. Senat unter zwei Vorbehalten zur Ratifizierung empfohlen worden. Nach dem ersten Vorbehalt soll die amerik. Einwanderungsgesetzgebung durch den Vertrag nicht berührt werden. Der zweite Vorbehalt sieht ein gesondertes Kündigungsrecht für die Art. VII, 5 (Gleichbehandlung dt. und amerik. Handelsschiffe in den beiderseitigen Häfen), IX und XI (Hafen- und ähnliche Gebühren) vor (Schreiben des AA an sämtliche RMin. vom 13. 2. in R 43 I/1103 , Bl. 2). Am 18. 2. wurde in einer Ressortbesprechung im AA die Frage der Annehmbarkeit der amerik. Vorbehalte trotz großer Bedenken bejaht (Aufzeichnung des AA vom 19. 2. in R 43 I/1103 , Bl. 9-16). StS Schubert führte hierzu in einem Schreiben an das RMin. vom 31. 3. aus: „Wenn es [das AA] trotzdem in Übereinstimmung mit den übrigen Ressorts [...] und mit den am 20. v. M. hier gehörten Schiffahrtsinteressenten“ für die Annahme der amerik. Vorbehalte eintrete, „so geschieht das nicht nur deshalb, weil der Vertrag ohne diese Vorbehalte nicht zustande kommen würde [...], sondern vor allem deshalb, weil es nach dem bisherigen Gang der Entwicklung [...] sehr unwahrscheinlich ist, daß die Vereinigten Staaten von dem ihnen zugestandenen Recht der Diskriminierung deutscher Schiffe in absehbarer Zeit Gebrauch machen werden.“ (R 43 I/1103 , Bl. 17 f.).

³ Die amerik. Vorbehalte waren bereits mit Note der dt. Botschaft an das State Department vom 21.5.25 akzeptiert worden. S. dazu den Notenwechsel im RGBL. II, S. 811.

Das *Kabinett* war damit einverstanden ⁴.
Die Vorlage wurde daraufhin angenommen ⁵.

2. Vorläufiges Handelsabkommen zwischen Deutschland und der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion.

Ministerialdirektor *Ritter* berichtete über die Vorlage ⁶.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, gleichzeitig den Parteien die Vorlage zu übergeben, da sie sich schon darüber beklagt hätten, daß sie über den Inhalt des für die Beurteilung der Zollvorlage außerordentlich wichtigen belgischen Handelsvertrages nicht unterrichtet seien.

Ministerialdirektor Ernst wies darauf hin, daß dies entgegen den Gepflogenheiten des Reichsrats sei; zum mindesten sei notwendig, vorher den Reichsrat oder die Reichsratsausschüsse von diesem Vorhaben zu unterrichten. Auf jeden Fall werde er für eine größtmögliche Beschleunigung der Behandlung im Reichsrat sorgen.

Die Vorlage wurde daraufhin angenommen ⁷.

⁴ Eine entsprechende Bestimmung in Art. I Abs. 2 der Endfassung des Gesetzes (s. Anm. 5).

⁵ Der RAM leitet den GesEntw. am 3. 7. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 1116, Bd. 402), der ihn am 12. 8. unverändert annimmt (RT-Bd. 387, S. 4403). Die Verkündung erfolgt am 17. 8. (RGL. II, S. 795), der Austausch der Ratifikationsurkunden findet am 14. 10. in Washington statt (Bekanntmachung des AA im RGL. II, S. 967).

⁶ Das AA hatte am 17. 6. ein Druckexemplar des am 4. 4. unterzeichneten Vertrages an die Rkei übersandt. MinDir. Ritter erinnerte in seinem Begleitschreiben an die mit der Belg. Reg. getroffene Vereinbarung das Abkommen wegen der in ihm enthaltenen zolltariflichen Abmachungen vorübergehend geheimzuhalten. Die Belg. Reg. habe nunmehr, nachdem die Zolltarifnovelle dem RR zugegangen und bekannt geworden sei [s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 102], ihre Bedenken gegen eine Veröffentlichung fallengelassen. Er bitte daher um die Zustimmung des Kabinetts zur Weiterleitung des Abkommens an die gesetzgebenden Körperschaften (R 43 I/1087, Bl. 52-84).

⁷ Nach Zustimmung durch den RR leitet der RAM den GesEntw. am 9. 7. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 1141, Bd. 403), der ihn am 12. 8. annimmt (RT-Bd. 387, S. 4412/3). Die Verkündung erfolgt am 3. 9. (RGL. II, S. 883), der Austausch der Ratifikationsurkunden findet am 16. 9. in Berlin statt (Bekanntmachung des AA im RGL. II, S. 947).

Zitierhinweis

Nr. 108 Kabinettsitzung vom 20. Juni 1925, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 352–353 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D108>